

MODALIDAD 13: COTIZACIÓN PARA TRABAJADORES DEL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO, SILVÍCOLA Y PESQUERO

Resumen Ejecutivo

La Modalidad 13 es el régimen de afiliación al IMSS destinado específicamente a **trabajadores del sector rural**: agricultores, ganaderos, apicultores, silvicultores, pescadores y otros dedicados a actividades de producción primaria. A diferencia de Modalidad 10 (independientes urbanos), Modalidad 13 reconoce la naturaleza discontinua y estacional del trabajo agrícola, permitiendo cotizaciones variables según épocas de producción.

Es el mecanismo que permite a millones de trabajadores rurales en México construir derechos de pensión a pesar de no tener empleador formal que realice aportaciones obligatorias.

¿Qué es la Modalidad 13?

La Modalidad 13 es una opción de afiliación al IMSS que permite a trabajadores agrícolas, ganaderos y relacionados **cotizar de manera voluntaria** durante el año, adaptando sus aportaciones a los ciclos estacionales de producción agrícola.

Característica Fundamental

Las aportaciones varían según la estación y disponibilidad de recursos. Un productor agrícola no tiene ingresos constantes mensuales (solo en cosecha), por lo que la Modalidad 13 fue diseñada para permitir flexibilidad: aporta más durante meses de ingresos y menos (o nada) durante meses sin producción.

Diferencia Crítica con Modalidad 10

Aspecto	Modalidad 10	Modalidad 13
Para quién	Independientes urbanos (profesionales, comerciantes)	Trabajadores agrícolas y rurales
Aportación	Fija mensual (según base elegida)	Variable según producción/estación
Flexibilidad	Baja—requiere mínimo mensual	Alta—permite meses sin aportar
Registro	En línea, automático	Requiere trámite especial, validación
Validación	Casi instantánea	Puede requerir documentación de actividad

A Quién va Dirigida Modalidad 13

Actividades Incluidas

La ley considera trabajadores del campo a quienes se dedican a:

Agricultura:

- Cultivo de granos (maíz, trigo, arroz)
- Fruticultura (manzana, naranja, aguacate, etc.)
- Horticultura (tomate, chile, lechuga, etc.)
- Cultivos permanentes (café, caña de azúcar, tabaco)
- Floricultura

Ganadería:

- Cría de ganado bovino, porcino, ovino, caprino
- Avicultura (pollo, huevo)
- Apicultura (miel, cera)
- Acuicultura (peces, camarones)

Silvicultura:

- Reforestación
- Explotación forestal
- Producción de leña y carbón

Pesca:

- Pesca comercial
- Acuicultura marina
- Procesamiento de productos pesqueros (en algunas regiones)

Requisitos para Acceder

1. **Ser propietario, arrendatario, o aparcero** de terreno agrícola, ganadero o silvícola, O **ser trabajador jornalero permanente** en actividades rurales
2. **Haber cotizado previamente al IMSS** (en cualquier modalidad), O demostrar que se dedica exclusivamente a actividades agrícolas desde hace años sin registro
3. **Presentar solicitud formal** ante la delegación IMSS correspondiente con documentación que acredite:
 - Título de propiedad o contrato de arrendamiento (si es propietario/arrendatario)
 - Comprobante de domicilio en zona rural
 - Identificación oficial
4. **Validación de actividad:** El IMSS puede solicitar comprobantes de actividad (facturas de venta, comprobantes de compra de insumos, cartas de asociaciones agrícolas)

Cómo Funciona: Flexibilidad Estacional

El Concepto de "Semana Cotizada" en Modalidad 13

A diferencia de Modalidad 10 (donde una semana = aportación mensual completa), en Modalidad 13 **una semana cotizada se acredita cuando realiza aportación, sin importar el monto**. Esto permite:

- Aportar en meses de cosecha y no aportar en meses secos
- Aportaciones de montos variables según disponibilidad
- Mantener continuidad sin obligación de pago constante

Esquema de Aportación Típico: Ejemplo Maíz

Productor de maíz en región con 2 cosechas anuales:

Mes	Actividad	Aportación	Semana Cotizada
Enero	Preparación de tierra	\$0	No
Febrero	Siembra	\$200	Sí*
Marzo	Crecimiento	\$0	No
Abril	Crecimiento	\$300	Sí
Mayo	Riego/mantenimiento	\$0	No
Junio	Cosecha	\$1,500	Sí
Julio	Venta/distribución	\$1,200	Sí
Agosto	Descanso	\$0	No
Septiembre	Segunda siembra	\$250	Sí
Octubre	Cosecha 2	\$1,800	Sí
Noviembre	Venta	\$1,000	Sí
Diciembre	Descanso/cierre	\$0	No

*En algunos meses, aporta cantidades pequeñas; en otros, mayores. Lo importante es que aportó = semana cotizada.

Total año: 7 semanas cotizadas, aportación total: \$6,450

Base de Cotización: Concepto Diferente

En Modalidad 13, la **"base de cotización" es más conceptual que obligatoria**. No elige una base mensual fija. En cambio:

- **Aportación mínima por semana cotizada:** Aproximadamente \$100-150 pesos (2026)
- **Aportación máxima:** Hasta 25 veces la UMA diaria (como Modalidad 10)
- **Lo que importa:** Que aporte algo regularmente y sea identificable como semana

Esto permite que un pequeño productor aporte \$200/mes durante 6 meses (6 semanas) sin necesidad de comprometerse a un monto grande.

Estructura de la Aportación: Qué Usted Paga

Desglose de Contribuciones

Cuando aporta bajo Modalidad 13, está pagando:

- **Cuota obrera (su aportación):** Aproximadamente 3.9% de la base
- **Cuota patronal (su responsabilidad):** Aproximadamente 20% de la base
- **Seguro de riesgos de trabajo:** Aproximadamente 0.8% de la base
- **Seguro de invalidez y vida:** Aproximadamente 1.75% de la base

Total aproximado: 26.25% del monto que aporta

Tabla de Referencia: Aportación Mínima vs. Máxima

Monto Aportado	Cuota Total (26.25%)	Clasificación
\$150	\$39.38	Mínimo (1 semana)
\$500	\$131.25	Moderado
\$1,000	\$262.50	Regular
\$2,000	\$525	Buena cotización
\$5,000+	\$1,312.50+	Máxima durante cosecha

Impacto en la Pensión: Construcción de Derechos

Acumulación de Semanas

Una persona que cotice 4 meses cada año durante 20 años acumula **80 semanas en 20 años** (muy por debajo de 500). Esto significa que un trabajador agrícola que solo cotiza en épocas de cosecha puede tardar décadas en alcanzar 500 semanas.

Estrategia para acelerar: Aumentar frecuencia de aportaciones en meses de mejor ingreso, no solo durante cosecha principal.

Salario Diario Promedio: Desafío Especial

El cálculo del Salario Diario Promedio es problemático para trabajadores agrícolas porque:

1. **Ingresos estacionales extremos:** Un mes gana \$10,000 (cosecha), el siguiente \$0
2. **Muchos meses sin cotización:** Si solo aporta 4 meses/año, el promedio de 5 años está basado en 20 meses de datos, no 60
3. **Bajo promedio resultante:** Aun alcanzando 500 semanas, la pensión puede ser baja

Ejemplo de impacto:

- Trabajador cotiza 4 meses/año durante 12 años
- Alcanza 48 semanas (aún lejos de 500)
- Salario Diario Promedio: \$150-200 (bajo porque muchos meses sin ingresos registrados)

- Pensión (si llegara a 500): ~\$4,500/mes (baja)

⚠ REQUISITO CRÍTICO: 750 Semanas para Pensión Vejez en Modalidad 13

Este es uno de los aspectos más importantes que distingue a Modalidad 13 de otros regímenes:

La Diferencia de Semanas

Modalidad/Régimen	Semanas Requeridas	Edad Mínima
Ley 73 (General)	500 semanas	65 años
Modalidad 13 (Agrícola)	750 semanas	60 años

Esto significa: Si cotiza ÚNICAMENTE bajo Modalidad 13, debe alcanzar **750 semanas** para tener derecho a pensión vejez a los 60 años. Este requisito es SUPERIOR al de 500 semanas de Ley 73 general.

Por qué 750 Semanas en Modalidad 13

El IMSS estableció este requisito más exigente porque reconoce que:

1. **Cotización estacional:** Un trabajador agrícola cotiza solo 4-6 meses al año, no 12 meses como un empleado formal
2. **Semanas menos frecuentes:** Toma más AÑOS alcanzar el mismo número de semanas
3. **Equilibrio financiero:** El sistema requiere contribuciones más sólidas para garantizar viabilidad de la pensión

Matemáticas de realidad:

- Cotización 6 meses/año = 26 semanas/año
- Para alcanzar 750 semanas: $750 \div 26 = 28.8$ años de cotización
- Esto significa comenzar a los 32 años para terminar a los 60-61

Implicación Práctica: La Trampa para Agricultores

Un trabajador que cotiza 4 meses/año durante 20 años acumula:

- 4 meses $\times$ 20 años = **80 semanas** (muy lejos de las 750 necesarias)

Para alcanzar 750 semanas en 20 años de actividad: Necesitaría cotizar **37.5 semanas/año = prácticamente todos los meses del año**, lo cual contradice el propósito de Modalidad 13 (flexibilidad estacional).

Regulación y Restricciones

Continuidad Requerida

Modalidad 13 exige que **demuestre actividad agrícola continua**. Si deja de aportar por más de 2 años consecutivos sin justificación, el IMSS puede considerar que abandonó la actividad y cancelar su

inscripción.

Documentación Requerida Periódicamente

A diferencia de Modalidad 10 (que es automática), Modalidad 13 puede requerir:

- **Validación anual de actividad:** El IMSS solicita comprobantes de que sigue dedicándose a actividades agrícolas
- **Facturas de venta:** Si vende productos, debe haber comprobantes
- **Recibos de compra de insumos:** Semillas, fertilizantes, alimento para animales, etc.
- **Certificados de asociaciones:** Si es miembro de cooperativas o asociaciones rurales

Cambio de Actividad

Si cambia de actividad agrícola (deja maíz, inicia ganadería), puede cambiar de subcategoría dentro de Modalidad 13. Si abandona completamente la actividad agrícola, debe cambiar a Modalidad 10 (independiente urbano) u otra modalidad según su nueva situación.

Casos de Uso: Quién se Beneficia

Caso 1: Productor Agrícola Pequeño, 45 Años

Situación:

- Cultiva maíz en parcela propia (1 hectárea)
- Ingresos netos anuales: ~\$8,000-10,000 (por debajo de salario mínimo formal)
- Nunca fue afiliado al IMSS formalmente
- Tiene 50 años

Desafío:

- No puede costear cotizaciones altas
- Necesita flexibilidad para meses sin ingresos
- Quiere garantizar mínimo para jubilación

Estrategia Modalidad 13:

- Inscribirse a los 50 años
- Aportar \$150-200 durante 4 meses de cosecha (4 semanas/año)
- Aportación anual: \$600-800
- A los 65, habrá acumulado 60 semanas (15 años x 4 semanas/año)

Limitación CRÍTICA: 60 semanas es insuficiente INCLUSO para el mínimo. Modalidad 13 requiere 750 semanas para pensión a los 60-65 años.

La Realidad: Este productor pequeño NO CALIFICARÍA para pensión de vejez únicamente bajo Modalidad 13 a los 65 años.

Solución alternativa:

1. **Combinar modalidades:** Modalidad 13 (épocas de cosecha) + pequeño trabajo jornalero ocasional (épocas bajas) bajo empleador formal, para sumar semanas de ambas fuentes
 2. **Aumentar frecuencia:** Incrementar aportaciones a 8-10 meses/año para alcanzar ~40 semanas/año (requeriría 20 años continuos)
 3. **Acreditación:** Intentar acreditar períodos de trabajo previos sin registro (requiere documentación válida)
 4. **Modalidad 40 al final:** A los 55-60, cambiar a Modalidad 40 para intensificar cotizaciones finales
-

Caso 2: Ganadero Mediano, 55 Años, Mejor Posición

Situación:

- Cría ganado bovino en rancho arrendado
- Ingresos mensuales: ~\$3,000-4,000 (más regulares que agricultura)
- Trabajó 10 años como jornalero en 1990s (100 semanas registradas)
- Ahora tiene 55 años

Estrategia Modalidad 13:

- Reinscribirse en Modalidad 13 (tiene cotización previa)
- Aportar \$500/mes durante 10 meses (omitir 2 meses secos)
- Aportación anual: \$5,000
- Acumular 10 semanas/año durante 10 años = 100 semanas nuevas

Total a los 65:

- Semanas previas: 100
- Nuevas semanas: 100
- Total: 200 semanas

PROBLEMA CRÍTICO: 200 semanas está lejos de las **750 semanas requeridas para Modalidad 13**. Este ganadero tampoco calificaría para pensión de vejez bajo Modalidad 13 únicamente.

Opción de complemento (NECESARIA):

- **Cambiar a Modalidad 40 a los 55:** Con historia de 100 semanas previas + 100 nuevas = 200 semanas, aplica para Modalidad 40 (requiere 52 semanas en últimos 5 años)
 - **Modalidad 40 años 55-65:** Aportaciones intensivas durante 10 años = 520 semanas adicionales
 - **Total a los 65:** 200 + 520 = **720 semanas** (cercano a requisito, pero necesitaría validación IMSS)
 - **O:** Acreditar períodos de jornalero sin registro (cartas patronales de ranchos anteriores) para alcanzar 750
-

Caso 3: Apicultor, 60 Años, Situación Ideal

Situación:

- Produce y vende miel (ingresos consistentes)
- Fue cotizante formal 15 años en 1990s-2000s (300 semanas)
- Apicultura desde 2010 sin registro formal

- Tiene 60 años

Estrategia Modalidad 13:

- Inscribirse en Modalidad 13 con retroactividad (si IMSS acepta acreditación desde 2010)
- Aportación actual: \$800/mes durante 10 meses/año
- Cotización anual: 10 semanas aproximadamente

Escenario a los 65:

- Semanas previas (2000-2008): 300
- Nuevas semanas (2010-2025): 150 (10 años x 15 meses/año)
- Total: 450 semanas (aún 50 cortas)

Alternativa final: Modalidad 40 años 65-66 para las últimas 50 semanas, o acreditación de períodos con documentación.

Comparación: Modalidad 13 vs. Modalidad 10 vs. Modalidad 40

Criterio	Modalidad 13	Modalidad 10	Modalidad 40
Para quién	Trabajadores rurales	Independientes urbanos	Quien sea, sin empleador
Aportación	Variable, estacional	Fija mensual	Variable a gusto
Flexibilidad	Alta—meses sin aportar	Media—mínimo obligatorio	Muy alta—decide todo
Documentación	Requerida periódicamente	Mínima	Mínima
Cobertura	Enfermedad, invalidez, riesgos rurales	Enfermedad, invalidez	Enfermedad, invalidez (NO riesgos)
Semanas/año	1-12 (según aportes)	12 (fija)	12 (fija)
Mejor para	Productor agrícola con ingresos variables	Profesional/comerciante con ingresos regulares	Complemento flexible

Preguntas Frecuentes

P: ¿Si tengo Modalidad 13, puedo cambiar a Modalidad 10 si dejo de ser agricultor?

R: Sí. Puede cancelar Modalidad 13 y afiliarse a Modalidad 10 (independiente). Las semanas cotizadas bajo Modalidad 13 se conservan y se suman al historial total.

P: ¿Mi esposa puede cotizar bajo Modalidad 13 si trabaja conmigo en la parcela?

R: Sí, si es propietaria, arrendataria, o aparcerera de parte del terreno. Si es únicamente trabajadora del terreno de su esposo, podría inscribirse como "trabajadora jornalera permanente" bajo Modalidad 13, pero requiere validación del IMSS.

P: ¿Qué comprobantes necesito para acreditar que sigo en actividad agrícola?

R: El IMSS puede solicitar:

- Facturas de venta de productos (nombre del vendedor debe coincidir con afiliado)
 - Recibos de compra de insumos (semillas, fertilizantes, medicamentos veterinarios)
 - Certificado de asociación con cooperativa agrícola
 - Comprobante de tenencia de tierra (título de propiedad o contrato de arrendamiento actualizado)
-

P: ¿Puedo aportar dos veces en el mismo mes para "adelantar" semanas?

R: No. Una semana cotizada se acredita por mes, sin importar cuánto aporte en ese mes. Si aporta \$500 o \$5,000 en un mes, cuenta como 1 semana. No puede "saltarse" a 2 semanas aportando dos veces.

P: ¿Si trabajo en ganadería pero también cultivo maíz, qué modalidad uso?

R: Modalidad 13 cubre ambas actividades. Se inscribe como "trabajador agrícola-ganadero" y puede aportar bajo una sola inscripción Modalidad 13 para ambas actividades.

P: ¿A qué edad debo dejar de aportar en Modalidad 13?

R: Modalidad 13 es válida hasta los 65 años (como todas). A esa edad, debe solicitar pensión si cumple requisitos, o cambiar a Modalidad 40 si desea seguir aportando.

P: ¿Si acumulo 500 semanas bajo Modalidad 13 a los 62 años, puedo jubilarme?

R: No. Ley 73 requiere 65 años para vejez (sin excepciones). A los 60 podría acceder a cesantía si lleva 12 meses sin empleo formal (aunque bajo Modalidad 13 técnicamente sigue siendo "autoemployed").

El Desafío Real: Insuficiencia de Modalidad 13 Sola

La realidad es que **muy pocas personas alcanzan 500 semanas usando solo Modalidad 13** porque:

1. **Aportaciones estacionales:** 4-6 meses/año = máximo 6 semanas/año
2. **Ingresos bajos:** Productor pequeño no puede aportar mucho
3. **Décadas requeridas:** $500 \text{ semanas} \div 5 \text{ semanas/año} = 100 \text{ años}$ (no viable)

Por eso, la estrategia realista para trabajador agrícola:

- **Años 20-40:** Trabajo jornalero formal (empleador cotiza obligatoriamente) O Modalidad 13 agresiva + complemento
- **Años 45-55:** Transición a independencia, Modalidad 13 + pequeña actividad con empleador ocasional

- **Años 55-65:** Intensificar cotización (Modalidad 40 si deja agricultura, o máxima cotización Modalidad 13 si sigue)
-

El Siguiente Paso

Si es trabajador agrícola considerando Modalidad 13:

1. **Solicitar estado de cuenta IMSS** para ver si tiene cotizaciones previas registradas
2. **Evaluar capacidad de aportación** realista según ciclos de producción
3. **Consultar con delegación IMSS local** sobre documentación requerida para su tipo de actividad específica
4. **Proyectar escenarios** (¿cuántas semanas en 10 años? ¿cuál sería el Salario Diario Promedio?)
5. **Considerar complementos** (Modalidad 40, períodos laborales previos) para alcanzar 500 semanas

La asesoría especializada es crítica para trabajadores rurales porque cada región, cultivo, y situación personal tiene variantes.

Documento creado: Repositorio Normativo Pensiones MX

Siguiente: [06_CASOS_PRÁCTICOS.md](#) (Aplicación integrada a perfiles reales) o

[02_SEMANAS_COTIZADAS.md](#) (Cómo se cuentan y acreditan)